



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 3099/ Pid.B/2017/PN.Sby**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Nama lengkap            | : <b>AGUS HALIM, SE, MM ;</b>           |
| Tempat lahir            | : Surabaya ;                            |
| Umur atau tanggal lahir | : 35 Tahun / 15 Desember 28 Juni 1982 ; |
| Jenis kelamin           | : Laki-laki;                            |
| Kebangsaan              | : Indonesia;                            |
| Tempat tinggal          | : Jl. Arjuna No. 19 Surabaya            |
| Agama                   | : Kristen ;                             |
| Pekerjaan               | : Swasta                                |

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama : Purwoadi, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Purwoadi, SH. & Partners berkantor di Sumengko RT. 008 / RW. 003 Kec. Wringinanom, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2017.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan :

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2017, nomor : SPRIN-HAN/405/VIII/2017 SATRESKRIM, ;  
Sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 Agustus 2017 nomor : 815/0.5.10.3/Epp.1/08/2017 ;  
Sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017, nomor : PRINT. 1158/0.5.10/Epp.2/10/2017  
Sejak tanggal : 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2017 Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby ;  
Sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 ;

**Hal 1 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13

November 2017 Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby

Sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan 17 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut .

- Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg : PDM-969 / Epp.2 / 10 / 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut :

### Pertama :

-----Bahwa terdakwa Agus Halim, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok No. 19 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana pinjaman tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi Artha Niaga Cemerlang yang beralamat di Ruko Kenjeran Palace Jl. Putro Agung Timur C-11 Surabaya;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Human Hidajat selaku Manager KSP Langgeng Makmur, terdakwa memberikan jaminan satu buah buku BPKB nomor K-0035970 atas satu unit mobil merk Toyota Camry Hibrid tahun 2013 warna hitam metalik nomor rangka

**Hal 2 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MR053CK50D4500602 nomor mesin 2ARU035267 Nopol L-1851-

XD atas nama terdakwa yang juga diikat dengan jaminan Fidusia dan kuasa untuk menjual dengan nomor H4.15.0037/KT/II/2015 serta terdakwa juga menambahkan jaminan berupa satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya uang dari KSP Langgeng Makmur dengan ditambahkan keuntungan sebesar 3%;

- Bahwa, atas pengajuan dari terdakwa tersebut dengan jaminan yang diserahkan kepada KSP Langgeng Makmur, akhirnya KSP Langgeng Makmur bersedia memberikan hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan setelah terdakwa menerima semua uang dari KSP Langgeng Makmur, namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa tidak membayarkan hutangnya kepada KSP Langgeng Makmur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut bunganya sebesar 3%;
- Bahwa, karena terdakwa tidak mengembalikan semua uang yang telah diterimanya dari KSP Langgeng Makmur sehingga KSP Langgeng Makmur hendak menjual jaminan berupa satu unit mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 warna hitam metalik nomor rangka MR053CK50D4500602 nomor mesin 2ARU035267 Nopol L-1851-XD atas nama terdakwa tidak bisa dijual karena BPKB dari kendaraan tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada kantor Pusat Kepolisian RI serta satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) juga hendak dicairkan tidak bisa dilakukan karena menurut Bank Mandiri Cabang Bratang Binangun saldo pada rekening tidak mencukupi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari KSP Langgeng Makmur berdasarkan jaminan BPKB kendaraan mobil merk Toyota Camry Hibrid Nopol L-1851-XD dan selemba Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa sudah tidak mau melunasi semua hutangnya dan pada waktu dilakukan penjualan jaminan berupa mobil dan juga dilakukan pencairan terhadap Cek Bank Mandiri semuanya tidak bisa dilakukan karena semua jaminan terdakwa tersebut tidak benar, hal tersebut hanyalah

**Hal 3 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda akan dan terdakwa saja untuk bisa mendapatkan uang dari KSP Langgeng Makmur dan tidak mau melunasinya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa KSP Langgueng Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa Agus Halim, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok No. 19 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana pinjaman tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi Artha Niaga Cemerlang yang beralamat di Ruko Kenjeran Palace Jl. Putro Agung Timur C-11 Surabaya;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Human Hidajat selaku Manager KSP Langgeng Makmur, terdakwa memberikan jaminan satu buah buku BPKB nomor K-0035970 atas satu unit mobil merk Toyota Camry Hibrid tahun 2013 warna hitam metalik nomor rangka MR053CK50D4500602 nomor mesin 2ARU035267 Nopol L-1851-XD atas nama terdakwa yang juga diikat dengan jaminan Fidusia dan kuasa untuk menjual dengan nomor H4.15.0037/KT/II/2015 serta terdakwa juga menambahkan jaminan berupa satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah

**Hal 4 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya uang dari KSP Langgeng Makmur dengan ditambahkan keuntungan sebesar 3%;

- Bahwa, setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pengajuan dari terdakwa tersebut dengan jaminan yang diserahkan kepada KSP Langgeng Makmur, dan setelah terdakwa menerima semua uang dari KSP Langgeng Makmur, namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan lain selain dari untuk pengembangan usahanya yaitu untuk modal Koperasi Artha Niaga Cemerlang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari KSP Langgeng Makmur berdasarkan jaminan BPKB kendaraan mobil merk Toyota Camry Hibrid Nopol L-1851-XD dan selemba Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa sudah tidak mau melunasi semua kewajibannya dan pada waktu dilakukan penjualan jaminan berupa mobil dan juga dilakukan pencairan terhadap Cek Bank Mandiri semuanya tidak bisa dilakukan karena semua jaminan terdakwa tersebut tidak benar, hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa saja untuk bisa mendapatkan uang dari KSP Langgeng Makmur dan tidak mau melunasinya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa KSP Langgeng Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**Dan**

**Ketiga :**

-----Bahwa terdakwa Agus Halim, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok No. 19 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam

**Hal 5 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KSP) Langgeng Makmur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana pinjaman tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi Artha Niaga Cemerlang yang beralamat di Ruko Kenjeran Palace Jl. Putro Agung Timur C-11 Surabaya;
- Bahwa sebagai jaminan dari pengajuan pinjaman kepada KSP Langgeng Makmur, terdakwa memberikan jaminan satu buah buku BPKB nomor K-0035970 atas satu unit mobil merk Toyota Camry Hibrid tahun 2013 warna hitam metalik nomor rangka MR053CK50D4500602 nomor mesin 2ARU035267 Nopol L-1851-XD atas nama terdakwa yang juga diikat dengan jaminan Fidusia dan kuasa untuk menjual dengan nomor H4.15.0037/KT/II/2015 serta terdakwa juga menambahkan jaminan berupa satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya uang dari KSP Langgeng Makmur dengan ditambahkan keuntungan sebesar 3%;
  - Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari KSP Langgeng Makmur berdasarkan jaminan BPKB kendaraan mobil merk Toyota Camry Hibrid Nopol L-1851-XD dan selembarnya Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa sudah tidak mau melunasi semua kewajibannya dan pada waktu dilakukan penjualan jaminan berupa mobil dan juga dilakukan pencairan terhadap Cek Bank Mandiri semuanya tidak bisa dilakukan karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap BPKB tersebut ternyata adalah merupakan BPKB palsu, dan pada waktu terdakwa menggunakan BPKB tersebut sebagai jaminan pada KSP Langgeng Makmur padahal terdakwa telah mengetahuinya karena asli BPKB mobil merk Toyota Camry Hibrid tersebut sebenarnya dengan Nopol L-1079-CM telah digadaikan oleh terdakwa pada Showroom Miki Motor yang beralamat di Jl. Raya Kertajaya Indah Surabaya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebelum terdakwa jadikan jaminan di KSP Langgeng Makmur, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa KSP Langgeng Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

**Hal 6 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : HUMAM HIDAYAT, SH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Manager di KSP Langgeng makmur ;
- Bahwa terdakwa adalah nasabah KSP Langgeng Makmur pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 telah mengajukan kredit sebesar Rp. 200.000.000,-dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran bunga sebesar 3% perbulannya selama 3 bulan mulai tanggal 16 Pebruari 2015 ;
- Bahwa setelah terdakwa membayar sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setelah pada tanggal 14 Juli 2015 saat saksi mencairkan Cek cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- ternyata ditolak dengan alasan saldo tidak cukup ;
- Bahwa sampai sekarang uang pokok belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa selain Cek yang tidak dapat dicairkan, ternyata setelah saksi melakukan cek ke kantor samsat ternyata BPKB Toyota Camry sebagai jaminan tersebut adalah palsu ;
- Bahwa atas hal itu kemudian saksi melaporkan ke polisi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- dihitung berdasarkan hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Humam Hidajat, SH. tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**Saksi II : EVA OKTAVIANING :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di KSP Langgeng makmur ;
- Bahwa terdakwa adalah nasabah KSP Langgeng Makmur pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 telah mengajukan kredit sebesar Rp.

***Hal 7 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran bunga sebesar 3% perbulannya selama 3 bulan mulai tanggal 16 Pebruari 2015 ;

- Bahwa setelah terdakwa membayar sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setelah pada tanggal 14 Juli 2015 saat saksi mencairkan Cek cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- ternyata ditolak dengan alasan saldo tidak cukup ;
- Bahwa sampai sekarang uang pokok belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa selain Cek yang tidak dapat dicairkan, ternyata setelah saksi melakukan cek ke kantor samsat ternyata BPKB Toyota Camry sebagai jaminan tersebut adalah palsu ;
- Bahwa atas hal itu kemudian saksi melaporkan ke polisi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut KSP Langgeng Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- dihitung berdasarkan hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Eva Oktavianing tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi Ayu Gita Lestari didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi III : AYU GITA LESTARI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan / teller Bank Mandiri Cabang Bratang Binangun Surabaya ;
- Bahwa tugas saksi yaitu menerima transaksi, penyetoran, penarikan transaksi pindah buku, tranfer, pembayaran-pembayaran dan bertanggung jawab kepada Bu Kurnia Lestari selaku pimpinan cabang ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa cek No. GJ 624398 dalah produk yang diterbitkan Bank Mandiri ;
- Bahwa sesuai dengan data penolakan tanggal 14 Juli 2015 bahwa cek No. GJ. 624398 adalah milik dari Agus Halim / terdakwa ;

**Hal 8 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar cek tersebut telah diajukan pencairannya oleh CV. Sutji Mulianto Liman namun ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo tidak cukup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ayu Gita Lestari tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terdakwa adalah nasabah KSP Langgeng Makmur pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 telah mengajukan kredit sebesar Rp. 200.000.000,- dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran bunga sebesar 3% perbulannya selama 3 bulan mulai tanggal 16 Pebruari 2015 ;
- Bahwa setelah terdakwa membayar sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa benar cek Bank Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- yang diberikan terdakwa kepada saksi Humam Hidajat sebagai jaminan adalah kosong / tidak cukup saldonya ;
- Bahwa sampai sekarang uang pokok maupun bunganya belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa selain Cek yang tidak dapat dicairkan, bahwa BPKB Toyota Camry sebagai jaminan tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy nota kredit nomor H4.15.0037.,
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor,
- 1 (satu) lembar angsuran a.n Agus Halim., 1 (satu) lemmbar ;
- 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pinjam pakai kendaraan bermotor a.n. Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopy persetujuan dan kuasa pengambilan serta penjualan barang jaminan atas nama Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan kepemilikan atas Toyota Camry Nopol L-1851-XD ;

**Hal 9 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Agus Halim kepada Humam Hidajat ;

1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan dan pernyataan Agus Halim ;

1 (satu) lembar fotocopy pengikatan jaminan secara fidusia dan kuasa untuk menjual No. H4.15.0037/KT/II/2015 ;

2 (dua) lembar fotocopy pengakuan hutang No. H4.15.0037/KT/II/2015 ;

1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 26.1187017614000 atas nama Agus Halim ;

1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Agus Halim NIK. 3578062806820001 ;

1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elinda Halim NIK 6578066311860003 ;

1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3578062009120008 atas nama Agus Halim ;

1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan atas nama Agus Halim dengan Erlinda Halim ;

2 (dua) lembar fotocopy BPKB Toyota Camry Nopol L-1851-XD atas nama Agus Halim ;

1 (satu) buah buku BPKB palsu ;

1 (satu) lembar cek bank Mandiri No. GJ624398

Barang mana telah dibernarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HALIM, SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan** “ ; sebagaimana dalam dakwaan pertama dan ketiga ;
2. Menjatuhkannya pidana terhadap Terdakwa **AGUS HALIM, SE** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar fotocopy nota kredit nomor H4.15.0037.,  
1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor,  
1 (satu) lembar angsuran a.n Agus Halim., 1 (satu) lemmbar ;

*Hal 10 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pinjam pakai kendaraan bermotor a.n. Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopy persetujuan dan kuasa pengambilan serta penjualan barang jaminan atas nama Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas Toyota Camry Nopol L-1851-XD ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Agus Halim kepada Humam Hidajat ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan dan pernyataan Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopy pengikatan jaminan secara fidusia dan kuasa untuk menjual No. H4.15.0037/KT/II/2015 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy pengakuan hutang No. H4.15.0037/KT/II/2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 26.1187017614000 atas nama Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Agus Halim NIK. 3578062806820001 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elinda Halim NIK 6578066311860003 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3578062009120008 atas nama Agus Halim ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan atas nama Agus Halim dengan Erlinda Halim ;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Toyota Camry Nopol L-1851-XD atas nama Agus Halim ;
- 1 (satu) buah buku BPKB palsu ;
- 1 (satu) lembar cek bank Mandiri No. GJ624398

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 16 Januari 2018 yang intinya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa / AGUS HALIM, SE.M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dan 263 ayat (2) KUHP ;

**Hal 11 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Membebaskan Terdakwa / AGUS HALIM, SE.M.M dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
  3. Memulihkan nama baik Terdakwa / AGUS HALIM, SE.M.M pada keadaan semula ;
  4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain Pleidoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa adalah nasabah KSP Langgeng Makmur pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 telah mengajukan kredit sebesar Rp. 200.000.000,-dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran bunga sebesar 3% perbulannya selama 3 bulan mulai tanggal 16 Pebruari 2015 ;
- Bahwa setelah terdakwa membayar sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa benar cek Bank Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- yang diberikan terdakwa kepada saksi Humam Hidajat sebagai jaminan adalah kosong / tidak cukup saldonya ;
- Bahwa sampai sekarang uang pokok maupun bunganya belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa selain Cek yang tidak dapat dicairkan, bahwa BPKB Toyota Camry sebagai jaminan tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam perkara ini atau tidak? ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan / dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan Terdakwa dimaksud harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang

**Hal 12 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa in Casu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kemuka sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, dan ketiga pasal 263 ayat (2) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 378 KUHP dan dakwaan ke tiga pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, ataupun menghapus piutang ;

### Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“barang siapa “** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“Barang siapa” adalah sama dengan terminologi kata “setiap orang”**. Jadi yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa mengaku bernama : **AGUS HALIM, SE.MM.** dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa di Persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga oleh karena majelis berpendapat bahwa terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

**Hal 13 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa terdakwa AGUS HALIM, SE.MM ada niat dalam batin diri terdakwa atau dengan sadar dalam melakukan perbuatannya itu akan mendapat manfaat, kenikmatan, fasilitas atau keuntungan dengan melawan hak orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, dan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 Terdakwa mendatangi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur beralamat di Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok No. 19 Surabaya untuk mengajukan kredit sebesar Rp. 200.000.000,-dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran bunga sebesar 3% perbulannya selama 3 bulan mulai tanggal 16 Pebruari 2015 ;

Bahwa setelah terdakwa membayar sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai dengan saat ini, bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Bank Mandiri cabang tanjung perak oleh saksi Human Hidajat ternyata cek No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- yang diberikan terdakwa kepada saksi Humam Hidajat sebagai jaminan adalah kosong / tidak cukup saldonya hingga sampai sekarang uang pokok maupun bunganya belum dibayar oleh terdakwa selain itu Cek yang tidak dapat dicairkan, juga BPKB Toyota Camry sebagai jaminan tersebut adalah palsu, akibat perbuatan terdakwa saksi Humam Hidajat selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa telah mendapat manfaat, kenikmatan, fasilitas atau keuntungan dengan melawan hak orang lain, atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur inipun telah terbukti menurut hukum .

## **Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, ataupun menghapus piutang**

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas merupakan alternatif elemen, untuk dipenuhinya unsur pasal tidak harus semua unsur terpenuhi akan tetapi cukup apabila salah satu unsur terpenuhi ;

*Hal 14 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan " adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 Terdakwa mendatangi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur beralamat di Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok No. 19 Surabaya untuk mengajukan kredit sebesar Rp. 200.000.000,-dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa menyerahkan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa serta satu lembar cek Mandiri cabang tanjung perak 14008 No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000,- tersebut untuk meyakinkan, mempengaruhi, dengan kelicikannya agar saksi Humam Hidajat mau memberikan pinjaman atau berbuat sesuatu yang menguntungkan terdakwa, padahal baik BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD, adalah palsu dan Cek No. GJ624398 senilai Rp. 250.000.000, - adalah kosong / tidak ada dananya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke 3 dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. Unsur dapat menimbulkan kerugian ;

### **Ad. 1 Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama, dan telah terbukti maka tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut ;

**Hal 15 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

## Art 2 Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan

seolah-olah sejat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan tersebut. Atau dengan kalimat lain apa yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan niat atau kehendaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mendatangi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur beralamat di Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok No. 19 Surabaya untuk mengajukan kredit sebesar Rp. 200.000.000,-dengan jaminan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD atas nama Agus Halim / Terdakwa, BPKB mana adalah palsu yang dibeli oleh terdakwa di Jakarta seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan BPKB asli telah digadaikan di shoroom Miki Motor Jl. Raya Krtajaya Indah Surabaya, ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsukan BPKB mobil Toyota Camry Hibrid tahun 2013 Nopol. L-1851-XD tersebut untuk mendapatkan pinjaman / kredit dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Makmur, dengan demikian terdakwa telah menghendaki / berniat untuk melakukan perbuatan tersebut., dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan maksud agar Terdakwa tidak menghindari pada saat harus melaksanakan putusan atau hukuman penjara berdasarkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. ;

**Hal 16 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tim penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya tertanggal 16 Januari 2018 pada pokoknya antara lain agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu dan atau dakwaan kedua. ;

Menimbang, bahwa substansi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dimuka dan karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka untuk selebihnya Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu : Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan . ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan KSP Langgeng Makmur. ;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat pasal 378 KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HALIM, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AGUS HALIM, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy nota kredit nomor H4.15.0037.,
  - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor,
  - 1 (satu) lembar angsuran a.n Agus Halim.,1 (satu) lemmbar ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pinjam pakai kendaraan bermotor a.n. Agus Halim ;

*Hal 17 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy persetujuan dan kuasa pengambilan serta penjualan barang jaminan atas nama Agus Halim ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas Toyota Camry Nopol L-1851-XD ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Agus Halim kepada Humam Hidajat ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan dan pernyataan Agus Halim ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy pengikatan jaminan secara fidusia dan kuasa untuk menjual No. H4.15.0037/KT/II/2015 ;
  - 2 (dua) lembar fotocopy pengakuan hutang No. H4.15.0037/KT/II/2015 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 26.1187017614000 atas nama Agus Halim ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Agus Halim NIK. 3578062806820001 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elinda Halim NIK 6578066311860003 ;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3578062009120008 atas nama Agus Halim ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan atas nama Agus Halim dengan Erlinda Halim ;
  - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Toyota Camry Nopol L-1851-XD atas nama Agus Halim ;
  - 1 (satu) buah buku BPKB palsu ;
  - 1 (satu) lembar cek bank Mandiri No. GJ624398
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA**, tanggal : **16 JANUARI 2018**, dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, oleh : **DWI PURWADI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **ANNE RUSIANA, SH.MHum.**, dan **PUJO SAKSONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DIAS SUROYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, ;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

1. **ANNE RUSIANA, SH.MHum.**

**DWI PURWADI. SH.MH.**

2. **PUJO SAKSONO, SH.MH.**

**Hal 18 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti.

**DIAS SUROYO, SH.MH.**

**Hal 19 dari 19 Putusan Nomor : 3099/Pid.B/2017/PN.Sby**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)